



Determinazione n° 281

In data 17/10/2024

Comune di Carlino
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione con impegno di spesa

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI DI COORDINAMENTO, PROMOZIONE, SAFETY E SQUADRA ANTICINCENDIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FIERA DEI SAPORI" ORGANIZZATA DAL COMUNE DI CARLINO PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG: B387047A20

Istruttore: Flavia Tomba

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 13/07/2024 di conferimento alla Dott.ssa Flavia Tomba dell'incarico di titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa Finanziaria del Comune di Carlino;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 5 di data 19/01/2024 avente ad oggetto "*Approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026. Dichiarazione di immediata eseguibilità.*" ed i successivi atti di variazione, esecutivi a norma di legge;
- di Consiglio Comunale n. 6 di data 19/01/2024 avente ad oggetto "*Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati. Dichiarazione di immediata eseguibilità.*" ed i successivi atti di variazione, esecutivi a norma di legge;
- di Giunta Comunale n. 6 di data 05/02/2024 avente ad oggetto "*Approvazione piano delle risorse e degli obiettivi 2024-2026 – parte contabile. Dichiarazione di immediata eseguibilità.*" ed i successivi atti di variazione, esecutivi a norma di legge;

DATO ATTO che, con l'adozione del P.R.O., i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 30/08/2024 con la quale l'Amministrazione Comunale ha fornito un primo indirizzo per l'attività gestionale degli uffici al fine di realizzare nel triennio 2024-2026 la manifestazione "*Fiera dei Sapori*" e ha approvato il Quadro Economico dell'evento dando atto che lo stesso potrà subire delle modifiche a seguito della approvazione definitiva del programma della manifestazione;

DATO ATTO che nel Quadro Economico dell'evento approvato con la sopra citata deliberazione è prevista la spesa per l'acquisizione di beni e servizi che si rendano necessari per la realizzazione della manifestazione citata in oggetto;

PRESO ATTO che, pertanto, si rende necessario provvedere all'affidamento dei servizi in oggetto;

CONSTATATO che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

VISTI:

- l'articolo 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 (in seguito "Codice") secondo cui per affidamento diretto si intende: *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- l'art. 50 comma 1 lettera b) del Codice ai sensi del quale: *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) omissis; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.14 comma 4 del Codice, l'importo stimato dell'appalto, basato sull'importo totale pagabile (ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabili), al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla Stazione appaltante è inferiore a 140.000,00 euro;
- conseguentemente, fermo restando l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa, l'Amministrazione può, ai sensi dell'art.62 comma 1 del Codice, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

RICHIAMATI:

- l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: *"[...] Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto"*;
- l'art. 1 c. 449 della L. 296/2006 che stabilisce che *"[...] Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. [...]"*;
- l'art. 1 c. 450 della L. 296/2006 secondo cui *"[...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute"*

a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. [...]”;

DATO ATTO che:

- dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina prevista dall'art. 19 del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;
- la digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali;
- l'articolo 19, comma 3, del codice, secondo cui le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che garantiscono l'interoperabilità con la BNDC;
- l'articolo 25, comma 3, del codice, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;
- l'articolo 29, comma 1, del codice, secondo cui tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP;

VERIFICATO che la piattaforma e-Appalti gestita da INSIEL S.p.A. rientra tra le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da ANAC;

VISTO l'articolo 1 del Codice inerente al “Principio di risultato” secondo cui: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”;*

RITENUTO, pertanto, in base al combinato disposto delle normative vigenti:

- di procedere ad un affidamento diretto ex l'art. 50 comma 1 lettera b) del Codice degli Appalti;
- di procedere all'acquisizione del servizio in oggetto mediante utilizzo della piattaforma e-Appalti gestita da INSIEL S.p.A. che rientra tra le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da ANAC;

RICHIAMATO l'art 49 del D. Lgs. 36/2023 rubricato *“Principio di rotazione degli affidamenti”* il quale prevede che:

- gli affidamenti di cui alla Parte I del Codice stesso avvengono nel rispetto del principio di rotazione;
- in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
- è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

RITENUTO, in applicazione al sopracitato principio di rotazione di avviare una Trattativa Diretta con la Ditta ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Via Emilia 77 – 33100 Udine, CF/P.IVA 02042820304 specializzata nei servizi di allestimento di eventi e manifestazioni temporanee;

VISTA l'offerta economica presentata, nei termini previsti, dalla sopra citata Ditta;

DATO ATTO che la Stazione appaltante ha preso in considerazione le attività precedenti maturate dall'operatore economico prescelto e verificato che le medesime sono idonee a garantire la buona riuscita dell'affidamento, anche secondo quanto previsto all'articolo 1 del Codice.

CONSIDERATO che, dopo accurata verifica, è stata appurata la congruità del prezzo offerto dalla Società ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA in quanto la medesima è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

DATO ATTO che, in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si è proceduto, a cura del RUP, alla verifica dei requisiti dell'affidatario così come da quest'ultimo dichiarati per mezzo del documento di gara unico europeo (DGUE) allegato agli atti di gara;

RITENUTO, pertanto, di accettare l'offerta presentata e, quindi, di procedere all'affidamento del servizio citato in premessa meglio dettagliato nel seguito:

a) Servizio di coordinamento:

a1) l'operatore economico dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una figura professionale con esperienza nell'ambito degli eventi che fungerà da *'regia della manifestazione'* assieme ed in coordinamento con l'Amministrazione comunale e il Responsabile dell'Ufficio comunale Turismo. Le attività che tale figura dovrà svolgere sono le seguenti:

- contatto costante con l'Amministrazione Comunale con cellulare dedicato;
- lettura mail riguardanti la programmazione della manifestazione con mail dedicata;
- raccolta dati dalle diverse fonti per stesura programma;
- gestione esigenze standisti;
- gestione fornitori.

a2) l'operatore economico dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una figura professionale specializzata che, coordinandosi con l'Amministrazione Comunale, dovrà svolgere le seguenti attività:

- seguire le azioni di promozione e tenere i contatti con i fornitori (radio, televisione, giornali, tipografia, a titolo esemplificativo e non esaustivo);
- eventuali altre azioni che saranno richieste dall'Amministrazione comunale compresa la gestione e implementazione del sito internet dedicato alla manifestazione, la distribuzione di materiale promozionale, la promozione sui social network, l'organizzazione e la gestione della conferenza stampa di lancio presso l'ente Regione FVG e altre tipologie di promozione on line.

Qualsiasi scelta/decisione di carattere organizzativo, prima di essere attuata, dovrà essere preventivamente approvata ed autorizzata dall'Amministrazione comunale/Ufficio comunale competente.

b) servizio di promozione:

l'operatore economico dovrà curare la promozione dell'evento provvedendo ai seguenti servizi/forniture:

- ideazione della grafica della manifestazione e stampa su diversi supporti (banner, manifesti stradali, pannelli in forex, tovaglie, shoppers, ecc.) da concordare specificatamente prima di ogni edizione;
- ideazione e stampa dei programmi della manifestazione (n. 5.000 copie);
- varie azioni di pubblicità su network, radio, tv, ecc.;
- varie azioni di pubblicità su periodici e newsletter di eventi territoriali;
- creazione, modifiche e aggiornamenti costanti di specifico sito internet;
- inserzioni *facebook advertising*;
- conferenza stampa di lancio edizione;
- segnaletica manifestazione;
- affissione manifesti
- videomaker e foto della manifestazione
- varie ed eventuali (distribuzione materiale promozionale, comunicati stampa etc.).

In merito alle azioni promozionali eventuali modifiche/integrazioni alle azioni promozionali sopra indicate dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale anche in base alle indicazioni che verranno dalla stessa fornite.

c) Servizio Safety&Security:

L'operatore economico dovrà fornire le squadre antincendio e gestione delle emergenze (no addetti decretati) e relativo coordinamento durante la manifestazione (stimate in circa n. 170 ore complessive per edizione). Il numero di addetti e gli orari di presenza dovranno essere stimati in base a quanto sarà specificato nel Piano Safety&Security da concordare, eventualmente, con il Questore di Udine.

DATO ATTO che le condizioni di affidamento sono quelle riportate nel documento *“Condizioni particolari di contratto per servizi di coordinamento, promozione, safety e squadra antincendio in occasione della manifestazione “Fiera dei Sapori” organizzata dal Comune di Carlino per gli anni 2024-2025-2026”* tra le quali vengono richiamate, in particolare, le seguenti:

- il contratto decorrerà dalla data dell'affidamento e avrà durata triennale fino al completamento delle consegne/servizi sopra descritti relativi alla edizione 2026 dell'evento in oggetto.
- l'affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente.
- il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio laddove ne ravvisi l'interesse pubblico e lo svolgimento del servizio dell'operatore economico sia stato rispettoso di tutti i criteri di qualità richiesti e non vi siano state contestazioni rilevanti ai fini della qualità, efficacia ed efficienza del servizio reso nel corso del primo triennio, la facoltà di un rinnovo opzionale del contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore biennio, quindi per gli anni 2027-2028. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi della facoltà di rinnovo, l'Appaltatore rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.
- l'Amministrazione Comunale, per motivi di prevalente interesse pubblico con particolare riferimento a valutazioni di tipo finanziario, si riserva di decidere annualmente, a suo insindacabile giudizio, se programmare o meno la *“Fiera dei Sapori”*. Nel caso in cui una o più edizioni della manifestazione siano annullate, si applicano le seguenti condizioni:
 - annullamento dell'evento entro 31 maggio dell'anno dell'evento stesso: nulla è dovuto all'affidatario fatto salvo il pagamento delle prestazioni già rese su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
 - annullamento dell'evento oltre 1 giugno dell'anno dell'evento stesso: è dovuto all'affidatario il 10% dell'importo annuale dell'affidamento a titolo di risarcimento del mancato guadagno fatto salvo il pagamento delle prestazioni già rese su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che il quadro economico del servizio in oggetto è il seguente:

SOMME A	
costo servizio	€ 45.001,02
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 150,00
IMPORTO A BASE AFFIDAMENTO 2024-2026	€ 45.151,02
aumento opzionale della prestazione fino al 20% dell'importo contrattuale art. 106 c. 12	€ 9.030,20
rinnovo opzionale 2027-2028	€ 30.100,68
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso rinnovo	€ 100,00
aumento opzionale della prestazione fino al 20% dell'importo contrattuale rinnovo art. 106 c. 12	€ 6.020,14
IMPORTO ALTRE VOCI	€ 45.251,02
VALORE STIMATO APPALTO	€ 90.402,04
SOMME B	
IVA affidamento principale	€ 9.933,22

IVA 20% affidamento principale	€ 1.986,64
IVA rinnovo	€ 6.644,15
IVA 20% rinnovo	€ 1.324,43
incentivi al personale affidamento principale	€ 903,02
incentivi al personale rinnovo	€ 604,01
TOTALE SOMME B	€ 21.395,48
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 111.797,52

VISTI l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. rubricato "*Determinazioni a contrattare e relative procedure*";

VISTO, altresì, l'articolo 17 comma 2 del Codice che disciplina l'atto dovuto per la decisione di contrarre in caso di affidamento diretto riportandone i seguenti elementi: oggetto, importo e contraente, ragioni della scelta, requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PRECISATO, pertanto, che il Comune di Carlino intende procedere con un affidamento così come segue:

- l'oggetto dell'affidamento sono i servizi di coordinamento, promozione, safety e squadra antincendio in occasione della manifestazione "*Fiera dei Sapori*" organizzata dal Comune di Carlino per gli anni 2024-2025-2026;
- il fine che con il contratto s'intende perseguire è quello garantire l'acquisizione di beni e servizi che si rendano necessari per la realizzazione della manifestazione citata in oggetto ed inoltre di consentire all'ufficio preposto di procedere con la propria attività acquisendole ad un costo economico congruo, in maniera efficiente e semplificata, in esecuzione delle vigenti normative e dei pertinenti regolamenti comunali;
- l'importo dell'affidamento per le edizioni della manifestazione 2024-2025-2026 è di € 45.151,02 oltre all'IVA di legge al 22% per una somma complessiva di € 55.084,24;
- il fornitore è la Società ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Via Emilia 77 – 33100 Udine, CF/P.IVA 02042820304;
- le ragioni che motivano la scelta del contraente sono la comprovata esperienza ed affidabilità della Ditta che opera da anni nel settore dell'allestimento di eventi e manifestazioni temporanee;
- il fornitore predetto è in possesso dei requisiti di carattere generale, come da documentazione agli atti, nonché dei requisiti tecnico-professionali richiesti;
- la forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, è quella della corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- la scelta del contraente avviene mediante il sistema sopra esplicitato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs.36/2023;
- la prestazione deve avvenire in base alle clausole essenziali e alle condizioni di cui al presente atto, al documento intitolato "*Condizioni particolari di contratto per servizi di coordinamento, promozione, safety e squadra antincendio in occasione della manifestazione "Fiera dei Sapori" organizzata dal comune di Carlino per gli anni 2024-2025-2026*" e all'offerta economica presentata dalla Ditta;
- la spesa è finanziata con contributo di Promo Turismo FVG e con fondi propri;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8 del TUEL;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la

garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto è il seguente CCNL Teatri e risulta essere adeguato;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO, conseguentemente, di impegnare la somma complessiva di Euro 55.084,24 (iva 22% inclusa) a favore della sopra citata Ditta ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA, per l'affidamento in oggetto;

DATO ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2024-2026 così come segue:

Eser	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./ Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.
2024	B387047A20	2190/2	7-1	INIZIATIVE TURISTICHE: FIERA DEI SAPORI - SERVIZI - AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	1	3	2	2	5	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA cod.fisc. 02042820304/ p.i. IT 02042820304	/			1

Cronoprogramma:

Eser . Capi .	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Id mov.
2024	2190/2	1	3	2	2	5	2024	18.361,41	31/12/2024	31/12/2024		1
2024	2190/2	1	3	2	2	5	2025	18.361,41	31/12/2025	31/12/2025		1
2024	2190/2	1	3	2	2	5	2026	18.361,41	31/12/2026	31/12/2026		1

PRESO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", modificata dal D.L. 187/2010:

- si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **B387047A20**;
- la Ditta ha assolto l'obbligo di fornire gli estremi identificativi dei conti correnti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi;

VISTO il D.U.R.C. regolare prot. INPS_42962588 con scadenza 11/02/2025;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.191 comma 1 del TUEL si provvederà a comunicare al destinatario le informazioni relative all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;

ACCERTATO che il firmatario ed il personale che ha avuto parte all'istruttoria della presente determinazione non si trovano, con riferimento all'assetto di interessi determinato con l'atto stesso, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DATO ATTO che:

- il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il firmatario della presente determinazione;

- il responsabile unico di progetto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 è il firmatario della presente determinazione;
- la presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico secondo quanto previsto dal D. Lgs.82/2005 (c.d. CAD);

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce altresì parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000;

VISTI:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI AFFIDARE** alla Società ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Via Emilia 77 – 33100 Udine, CF/P.IVA 02042820304 sono i servizi di coordinamento, promozione, safety e squadra anti-incendio in occasione della manifestazione “*Fiera dei Saperi*” organizzata dal comune di Carlino per gli anni 2024-2025-2026 con le caratteristiche esplicitate in premessa;
3. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di Euro € € 55.084,24 (iva 22 % inclusa) a favore della sopra citata Ditta;
4. **DI IMPUTARE** la spesa relativa come segue:

5	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./ Art. FPV	Opera	Sub Oper a	Id mov.
2024	B387047A20	2190/2	7-1	INIZIATIVE TURISTICHE: FIERA DEI SAPORI - SERVIZI - AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	1	3	2	2	5	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA cod.fisc. 02042820304/ p.i. IT 02042820304	/			1

Cronoprogramma:

Eser . Capi .	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Id mov.
2024	2190/2	1	3	2	2	5	2024	18.361,41	31/12/2024	31/12/2024		1
2024	2190/2	1	3	2	2	5	2025	18.361,41	31/12/2025	31/12/2025		1
2024	2190/2	1	3	2	2	5	2026	18.361,41	31/12/2026	31/12/2026		1

5. **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui la D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Anno di competenza (obbligazione giuridicamente perfezionata)	Anno imputazione (<u>Scadenza</u>) (servizio reso o bene consegnato)
--	---

	Anno	Importo (€)	Anno	Importo (€)
	2024	55.084,24	2024	18.361,41
			2025	18.361,41
			2026	18.361,42
			TOTALE	55.084,24

6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituirà motivo di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
7. **DI COMUNICARE** al destinatario le informazioni relative all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento ai sensi dell'art.191 comma 1 del TUEL;
8. **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. a) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con il rispetto degli equilibri di bilancio;
9. **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8 del TUEL e che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con atti successivi;
10. **DI DARE ATTO** che la sottoscrizione del presente atto costituisce altresì parere favorevole di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
11. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online ai sensi dell'art.1 c. 15 della L.R.21/2003;
12. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento in conformità al disposto del D.Lgs.33/2013;
13. **DI TRASMETTERE** la presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Carlino, lì 17/10/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Flavia Tomba

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione con impegno di spesa n. 281 del 17/10/2024

Servizio Affari Generali

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI DI COORDINAMENTO, PROMOZIONE, SAFETY E SQUADRA ANTICINCENDIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FIERA DEI SAPORI" ORGANIZZATA DAL COMUNE DI CARLINO PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG: B387047A20

Riferimento pratica finanziaria: 2024/586

Impegno/i n° 406/2024

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2024	B387047A20	2190/2	7-1	INIZIATIVE TURISTICHE: FIERA DEI SAPORI - SERVIZI - AREA AMMINISTRATIV A FINANZIARIA	1	3	2	2	5	ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA cod.fisc. 02042820304/ p.i. IT 02042820304	/			40

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2024	2190/2	1	3	2	2	5	2024	18.361,41	31/12/2024	31/12/2024		406	40
2024	2190/2	1	3	2	2	5	2025	18.361,41	31/12/2025	31/12/2025			
2024	2190/2	1	3	2	2	5	2026	18.361,41	31/12/2026	31/12/2026			

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Carlino, lì 17/10/2024

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Flavia Tomba

F.to

Comune di Carlino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione con impegno di spesa n. 281 del 17/10/2024

Servizio Affari Generali

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARTEVENTI SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI DI COORDINAMENTO, PROMOZIONE, SAFETY E SQUADRA ANTICINCENDIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FIERA DEI SAPORI" ORGANIZZATA DAL COMUNE DI CARLINO PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG: B387047A20

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 21/10/2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 05/11/2024.

Carlino, 21/10/2024

L'incaricato

F.toFlavia Tomba

Carlino, lì 21/10/2024

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.